

[18] [시 정] 사항

1. 제 목 : 분양대금 장기체납 상가 관리 소홀
2. 조치부서 : □□지역본부
3. 관 련 자 :
4. 내 용 :

□□지역본부에서는 「주택분양규정」 및 「분양상가 공급지침」 등에 따라 상가를 공급하고 분양대금 수납 등 분양관리 업무를 수행하고 있으며, 감사일 현재 분양대금 장기체납으로 인한 연체료는 [표 24]와 같다.

[표 24] 분양상가 장기 체납세대 내역('16.3.21. 현재)

(단위 : 천 원)

단지명	호	분양 가격	계약일	체납내역				연체 일수	연체료	위약금
				종류	납기일	납기금액	미납액			
◆◆◆◆ 1BL	105	112,010	2013. 4. 29.	잔금	2013. 12. 31.	56,005	6,292	789	1,589	11,201
♡♡♡♡ S-1BL	107	225,330	2014. 10. 31.	중도금	2015. 1. 31.	67,599	67,599	415	8,762	22,533
				잔금	2015. 11. 23.	112,665	112,665	119	4,041	

자료 : 판매정보시스템(용지) 자료 재구성

「주택분양규정」 제19조에 따르면 상가 등의 분양대금을 납부기한까지 납부하지 아니한 경우 분양계약을 해제할 수 있으며, 상가분양계약서 제10조에 따르면 수분양자가 중도금 또는 잔금을 3개월 이상 납부하지 아니한 경우 분양자는 상당한 기간을 정하여 이행의 최고를 한 후 그 이행이 없을 경우 계약을 해제할 수 있도록 하고 있다.

그런데도 □□지역본부에서는 중도금 또는 잔금 납기일로부터 1년 이상 분양대금을 내지 아니한 상가 2호 중 ◆◆◆◆ 1BL 105호 상가에 대하여 □□부-1510(2014. 4. 7.)호로 분양대금 납부 촉구 안내문을 발송한 이후 감사일 현재 까지 이행을 최고하거나 계약해제 절차를 진행하지 않고 있다.

그 결과 위 분양상가 2호가 입주 잔금 납기일로부터 공가 상태로 있어 분양대금 회수 지연 및 불필요한 관리비용이 발생하고 있다.

5. 조치할 사항

□□지역본부장은

분양대금을 장기체납하고 있는 ◆◆◆◆ 1BL 105호 등 상가 2호에 대해 계약 이행 가능성 유무를 검토하여 계약해제 후 재공급 등 필요한 조치를 하시기 바랍니다(시정).